

babu · Auftragsverarbeitungsvertrag

babu · 0711 Intelligence · Stuttgart

Erprobungsfassung (Stand 17.09.2026). Die Angaben gelten für die Zeit des Pilotbetriebs; der verbindliche Wortlaut wird vor dem allgemeinen Start rechtlich geprüft.

Zwischen

(Name des Betriebs, wie im babu-Konto angegeben)

(Anschrift des Betriebs)

Vertretung: (Inhaberin oder Inhaber)

Kontakt: (E-Mail des Betriebs)

Steuernummer: (Steuernummer des Betriebs)

- der verantwortlichen Stelle, nachfolgend "der Betrieb" -

und

0711 Intelligence, Christoph Bertsch, Stuttgart - Kontakt: nina@0711.io

- dem Auftragsverarbeiter, nachfolgend "babu" -

gilt folgender Vertrag. Beginn der Verarbeitung: mit der Einladung des Betriebs zu babu.

1. Gegenstand und Umfang. Der Betrieb reicht Belege (Fotos, PDFs), Kontoauszüge und Betriebsangaben über die babu-App und das babu-Portal ein. babu liest die Belege, ordnet sie ein, legt sie in der Ablage des Betriebs ab und stellt sie der Steuerkanzlei des Betriebs zur Verfügung, wenn der Betrieb das eingerichtet hat. babu verarbeitet die Daten ausschließlich im Auftrag und nach den Weisungen des Betriebs.
2. Zweck. Ordnungsgemäße Aufnahme, Lesung, Einordnung und Ablage der Buchführungsunterlagen des Betriebs sowie Bereitstellung für dessen Steuerkanzlei. Eine Verarbeitung für eigene Zwecke von babu findet nicht statt; besonders keine Weitergabe an Dritte, kein Verkauf, keine Werbung.
3. Kategorien und Personen. Verarbeitet werden Belege und deren gelesener Inhalt, Kontoauszüge, Termin- und Kundenangaben (sofern genutzt) sowie Zugangsdaten (E-Mail, Name, Passwort-Prüfsumme, Gerätekennungen). Betroffen sein können Kundinnen und Mitarbeiter des Betriebs, soweit deren Angaben auf Belegen stehen.
4. Ort. Alle Daten liegen auf einem eigenen Rechner des Anbieters in Deutschland. Das Lesen der Belege geschieht ebenfalls dort; kein Beleg wird an einen fremden Dienst zur Auswertung gegeben. E-Mails (Passwort zurücksetzen, Einladungen) gehen über einen Versanddienst mit Verarbeitung in der EU (§ 9).
5. Weisungsrecht. Der Betrieb kann Art, Umfang und Zweck der Verarbeitung jederzeit einsehen und ändern - durch E-Mail an nina@0711.io oder direkt im Portal (Löschen, Export, Trennen von Geräten). Babu setzt Weisungen unverzüglich um; hält babu eine Weisung für rechtswidrig, weist es den Betrieb schriftlich darauf hin, führt sie aber nicht eigenmächtig fort.
6. Vertraulichkeit. Nur Personen, die den Betrieb betreuen, sehen dessen Belege. Jede Person ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die Steuerkanzlei des Betriebs sieht die Belege des Betriebs, wenn der Betrieb sie in babu betreut.
7. Sicherheit. Babu sichert die Daten täglich, hält Zugänge mit Passwörtern und Geräteschlüsseln getrennt, beendet Sitzungen bei neuen Passwörtern und speichert Passwörter nur als Prüfsumme. Technische Protokolle werden nach 30 Tagen, Sicherungskopien nach 14 Tagen überschrieben.
8. Mitteilungspflichten. Babu teilt dem Betrieb Verstöße gegen Schutz der Daten unverzüglich mit. Ein Datenpannen-Verdacht wird dem Betrieb innerhalb von 24 Stunden gemeldet, mit dem Stand und den Maßnahmen.
9. Unterbeauftragte. Der E-Mail-Versanddienst (Verarbeitung in der EU) ist der einzige Unterbeauftragte. Der Betrieb wird über neue Unterbeauftragte vorab informiert und kann widersprechen.
10. Kontrollrechte. Der Betrieb kann die Einhaltung dieser Vereinbarung prüfen - nach Terminabsprache und ohne Betriebssperrung. Babu dokumentiert auf Anfrage, welche Daten des Betriebs wo liegen.

11. Löschung und Rückgabe. Nach Ende des Auftrags übergibt babu dem Betrieb dessen Ablage als geordnete Daten und löscht die Kopien, soweit keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht; bis dahin werden Daten gesperrt. Kontoauszüge und Belege sind Buchführungsunterlagen und bleiben so lange, wie es das Recht verlangt.

12. Haftung. Wie in den Nutzungsbedingungen: volle Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit; bei einfacher Fahrlässigkeit nur für wesentliche Pflichten, beschränkt auf den typischen Schaden.

13. Laufzeit. Für die Zeit des Pilotbetriebs und darüber hinaus bis die Löschung nach § 11 vollständig durchgeführt ist. Jede Seite kann mit vier Wochen Frist kündigen; die Löschung und Rückgabe bleibt hiervon unberührt.

Es gilt deutsches Recht.

babu ersetzt keine individuelle Steuerberatung. · mybabu.io